

Пользовательское соглашение

Используя сервис VPN «Белый Кролик» вы соглашаетесь с нашими Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и Политикой возврата.

Спасибо за покупки в Телеграм-боте https://t.me/whiterabbitvpn_bot.

Данное пользовательское соглашение регулирует доступ и использование сервиса VPN «Белый Кролик», поэтому необходимо ознакомиться с ним внимательно перед тем, как регистрироваться, скачивать, устанавливать и использовать наши услуги.

В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ настоящий документ является публичной офертой — предложением заключить лицензионное соглашение (договор). Договор заключается путем акцепта Пользователем настоящей публичной оферты, содержащей все существенные условия договора. Акцептом считается факт начала пользования Телеграм-ботом VPN «Белый Кролик».

Термины и их определения

«Сервис» — это предоставление пользователям услуг ВПН с помощью Telegram бота или мобильного приложения.

«Администрация Сервиса» — обладатель исключительного права на Сервис как результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) – VPN «Белый Кролик».

«Пользователь» — любое физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировано и пользуется услугами Сервиса (лицензиат).

«Стороны» — Администрация Сервиса и Пользователь, каждый по отдельности именуемый «Сторона».

«Учетная запись» — созданные после регистрации на Сервисе уникальный идентификационный номер и права доступа Пользователя к Сервису через приложение Telegram, содержащие информацию о Пользователе Сервиса, о средствах доступа и авторизации Пользователя.

«Аккаунт» — персональный для Пользователя интерактивный раздел Сервиса, в котором Пользователем осуществляется настройка, управление и контроль использования Сервиса.

«Цена» — условия, определяющие размер лицензионного вознаграждения Администрации Сервиса и функциональные возможности Сервиса. Под расчетным периодом использования Сервиса понимается один календарный месяц.

«Лицензия» — разрешение на использование Сервиса в объеме и на условиях, определенных соглашением.

Предмет Соглашения

Администрация Сервиса предоставляет Пользователю право использования Сервиса на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах предоставляемых функциональных возможностей Сервиса без права заключения сублицензионного договора. Использование Сервиса предоставляется Пользователю путем организации доступа к Сервису.

Права Пользователя в рамках настоящего соглашения распространяются на любые изменения программных услуг (инструментов) Сервиса, которые уже были доступны Пользователю, используя новую версию Сервиса Пользователь принимает условия настоящего договора для соответствующих изменений. Новые функциональные возможности Сервиса становятся доступными Пользователю, если такое обновление не сопровождается иными условиями.

Простая (неисключительная) лицензия на использование Сервиса способами, указанными в настоящем соглашении, предоставляется Пользователю на срок действия настоящего соглашения на территории всех стран мира.

Условия использования Сервиса

Для начала работы с Сервисом Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации путем начала взаимодействия с Telegram ботом. После ввода команды «/start» в чат с ботом, Пользователь становится обладателем учетной записи и аккаунта.

С момента регистрации пользователь осуществляет оплату в соответствии с тем платежным периодом, который выбрал пользователь.

Заключение настоящего соглашения не приводит к передаче Пользователю каких-либо исключительных прав на Сервис как результат интеллектуальной собственности в целом или его части, в том числе на аккаунт Пользователя.

Сервис предоставляется Пользователю на условиях «как есть» (as is) в соответствии с общепринятым в международной практике принципом — в том качестве, объеме и с теми функциональными возможностями, которыми обладают данные инструменты в составе Сервиса. Это означает, что Администрация Сервиса не дает никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, совместимости с другими программными продуктами, соответствия Сервиса конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем соглашении. Администрация Сервиса не несет ответственности за недостижение Пользователем экономического результата, который Пользователь полагает возможным достичь при использовании Сервиса.

Администрация Сервиса осуществляет техническую поддержку Пользователя, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью Сервиса и предоставляемыми программными услугами, а также особенностями эксплуатации Сервиса. Подробная справочная информация предоставляется Telegram ботом технической поддержки https://t.me/whiterabbitsupport_bot. Стоимость технической поддержки Пользователя включена в лицензионное вознаграждение.

Права и обязанности Сторон

Права и обязанности Пользователя.

Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим соглашением до момента регистрации на Сервисе. Начало пользования сервисом означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий настоящего соглашения и признается акцептом.

Пользователь обязуется не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие Российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сервиса.

Пользователь обязан не реже чем один раз в месяц знакомиться с актуальным содержанием настоящего соглашения, доступного при использовании опций Telegram бота https://t.me/whiterabbitvpn_bot.

Пользователь обязуется не передавать третьим лицам пароли и логины, используемые для доступа к Сервису, обеспечить конфиденциальность их хранения. В случае несанкционированного доступа к Сервису с использованием учетной записи Пользователя Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Администрации Сервиса.

Сервис защищается законодательством РФ об интеллектуальной собственности и нормами международного права, все исключительные права на Сервис, сопровождающие его материалы и любые его копии, принадлежат Администрации Сервиса. Право использования Сервиса предоставляется Пользователю исключительно на условиях и в объеме, оговоренных настоящим соглашением. Использование Сервиса, а также его содержания, элементов дизайна, текста, графических изображений, программных кодов, баз данных и других объектов авторских прав, доступных Пользователю, возможно только в пределах Сервиса и его функциональных возможностей. В этой связи Пользователь обязуется не использовать любые методы копирования, хранения, передачи, обеспечивающие автоматическое или ручное скачивание и обработку элементов Сервиса в целях получения нужных данных.

Пользователь имеет право доступа к Сервису в любое время, кроме времени проведения профилактических и иных технических работ.

Пользователь имеет право пользоваться Сервисом в пределах его функциональных возможностей и на условиях, установленных настоящим соглашением.

Пользователь имеет право в любой момент подать заявку на удаление учетной записи и информации Пользователя, хранимой в Сервисе. Удаление учетной записи и информации Пользователя, хранимой на Сервисе, производится в течение 5-ти дней с даты получения заявки. При удалении учетной записи, денежные средства, находящиеся на счетах Пользователя, возврату не подлежат. С момента удаления учетной записи Пользователя настоящее соглашение считается расторгнутым.

Пользователь несет иные права и обязанности, установленные настоящим соглашением.

Права и обязанности Администрации Сервиса.

Администрация Сервиса обязана предоставить Пользователю доступ к Сервису в дату начала использования Пользователем Сервиса.

Администрация Сервиса обязуется обеспечивать работу Сервиса в соответствии с условиями настоящего соглашения круглосуточно семь дней в неделю, включая выходные и праздничные дни, за исключением времени проведения профилактических и иных технических работ.

Администрация Сервиса имеет право приостанавливать работу Сервиса для проведения необходимых плановых профилактических и ремонтных работ на технических ресурсах Администрации Сервиса, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях, уведомляя об этом Пользователя посредством размещения соответствующей информации путём пользовательской рассылки Telegram бота https://t.me/whiterabbitvpn_bot. Данная информация размещается Telegram ботом только при наличии технической возможности для этого.

Администрация Сервиса имеет право прерывать работу Сервиса, если это обусловлено невозможностью использования информационно-транспортных каналов, не являющихся собственными ресурсами Администрации Сервиса, либо действием и/или бездействием третьих лиц, если это непосредственно влияет на работу Сервиса, в том числе при аварийной ситуации.

Администрация Сервиса имеет право обновлять содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервиса в любое время по своему собственному усмотрению.

Администрация Сервиса имеет право изменять размер лицензионного вознаграждения в одностороннем порядке, предварительно (за тридцать календарных дней) уведомив Пользователя путем размещения соответствующей информации на странице тарифов в открытом доступе.

Администрация Сервиса несет иные права и обязанности, установленные настоящим соглашением.

Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

За нарушение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом ответственность Сторон в случае требования возмещения убытков ограничена размером оплаченного лицензионного вознаграждения за последние тридцать календарных дней, предшествующих нарушению.

Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства РФ при использовании Сервиса. Администрация сервиса не несет ответственности за любые действия Пользователя, нарушающие

права и интересы третьих лиц и/или законодательства РФ или норм международного права.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения соглашения и не зависящих от воли Сторон. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более тридцати дней любая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему соглашению и расторгнуть соглашение.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Администрация может осуществить запрос оператору платёжного шлюза на возврат денежных средств, оплаченных за пользование Сервисом, путем перечисления на счёт, с которого происходила оплата.

Администрация Сервиса не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а также за прямые и косвенные убытки Пользователя, включая упущенную выгоду и возможный ущерб, возникшие в том числе в результате неправомерных действий пользователей сети Интернет, направленных на нарушение информационной безопасности или нормального функционирования Сервиса; отсутствия Интернет-соединений между компьютером Пользователя и сервером Администрации Сервиса; использование программного обеспечения и/или оборудования, не подходящее для использования Сервиса, проведения государственными и муниципальными органами, а также иными организациями действий в рамках оперативно-розыскных мероприятий; установления государственного регулирования (или регулирования иными организациями) хозяйственной деятельности коммерческих организаций в сети Интернет и/или установления указанными субъектами разовых ограничений, затрудняющих или делающих невозможным исполнение настоящего Соглашения; и других случаев, связанных с действиями (бездействием) пользователей сети Интернет и/или других субъектов, направленными на ухудшение общей ситуации с использованием сети Интернет и/или компьютерного оборудования, существовавшей на момент заключения настоящего Соглашения.

В случае возникновения между Сторонами споров или разногласий, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению с обязательным применением досудебного претензионного порядка. Претензионный порядок разрешения споров является для Сторон обязательным. Срок ответа на претензию — десять календарных дней с даты получения претензии соответствующей Стороной.

Срок действия, изменение и расторжение соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с даты акцепта и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по взаимному соглашению Сторон, а также по инициативе Администрации Сервиса в случае нарушения Пользователем условий настоящего соглашения без возврата последнему каких-либо денежных средств.

Поскольку настоящее соглашение является офертой, и в силу действующего гражданского законодательства РФ Администрация Сервиса имеет право на отзыв оферты в соответствии со ст. 436 ГК РФ. В случае отзыва настоящего соглашения в течение срока его действия настоящее соглашение считается прекращенным с момента отзыва. Отзыв осуществляется путём рассылки соответствующей информации Telegram ботом.

Администрация Сервиса вправе в одностороннем порядке внести изменения в условия предоставления услуг Сервиса и/или настоящее соглашение, разместив об этом информацию на сайте в публичном доступе и внося изменения в настоящее соглашение. Указанные изменения в условиях настоящего соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Продолжение использования Сервиса Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в Соглашение означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями и/или дополнениями.

Прочие условия. Конфиденциальность.

За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего договора, Администрация Сервиса не предоставляет никаких иных гарантий.

Стороны признают любую информацию, касающуюся исполнения настоящего соглашения, коммерческой тайной и обязуются строго сохранять конфиденциальный характер такой информации, не разглашая ее третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для целей соглашения или для раскрытия соответствующим государственным органам в случаях, определенных законом. Указанное положение не относится к общеизвестной или общедоступной информации.

Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей оферты путем ее акцепта, Пользователь гарантирует, что заключает настоящий договор добровольно, ознакомился со всеми его условиями и принимает их, обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения настоящего договора.